

복무감사

2023. 10월 복무감사결과 보고서

2023. 11.

한국철도공사
감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

철도시설 공사현장 및 하도급 실태 점검으로 불공정 행위 근절과 안전사고 예방, 반부패 문화 조성과 비위행위 등 임직원 행동강령 위반행위 예방을 위하여 감사를 시행하였다.

또한 취약분야 특별감찰 활동으로 임직원의 공직기강 저해 행위, 자료관리 등 보안관리 실태, 복무관리 등에 대한 점검을 통해 기관 운영의 건전성과 효율성 확보에 이바지하기 위하여 감사를 시행하였다.

2. 감사중점 및 대상

감사중점: 하도급 관련 불공정 행위(대금지급 적정성, 하도급 금지위반 사항 등) 및 복무규정 위반 등 불합리하거나 잘못된 제도·관행 개선사항 발굴에 중점을 두었다.

감사대상: 하도급 공사(토목xx개소, 건축xx개소) 관련 현장 방문 점검 등 본사 및 소속기관과 그 산하소속 등 전 소속

3. 감사실시 과정

이번 감사는 20xx. xx. xx.부터 20xx. xx. xx.(기간 중 xx일)까지 감사를 시행하였고, 수도권 등 x개 권역에 ○○부장 등 x명의 내부 감사인 및 내부 전문가 x명(착안사항 회의)이 참여하여 감사를 시행하였다.

또한 불법하도급 금지위반 사항 및 복무기강 확립 등 불합리하거나 잘못된 제도·관행 개선사항 발굴 및 애로·건의 사항 청취 등 전반적인 실태 점검을 시행하였다.

4. 감사결과의 처리

이번 감사는 감사 대상부서 또는 수감자와의 업무개선 공감으로 프로세스 전반에 대한 문제점 발굴 및 개선과제 도출로 안전성과 효율성 확보를 최우선 목표로 판단하고, 감사 시 지적된 사항 또는 개선이 필요한 사항 등에 대해서는 수감부서에 사실관계 확인 및 사전 충분한 설명을 통해 확인서를 징구하였고, 감사 종료 후 징구한 확인서를 토대로 주관부서 등 관련 부서와의 의견수렴, 협의를 통해 합리적인 대안을 찾기 위해 노력하였다.

또한, 주요 지적·개선사항에 대한 수감부서 또는 수감직원의 수용성 향상을 위해 법률, 규정 등의 해석에 대한 차이가 있는 경우 상호 의견을 교환하는 등 감사결과 처분요구에 대한 수용도 제고에 노력하였다.

Ⅱ. 감사결과

1. 하도급 관리에 관한 사항(행정상 조치)

- 20xx. xx. xx. ○○본부 ○○처 등은 건설공사 업무를 수행 중 하도급 공사계약 정보를 전자조달시스템에 미등록 하는 등 「건설산업기본법」 제31조의3(하도급공사 계약자료 등의 공개) 및 동 시행령 제34조의3(하도급공사 계약자료 등의 공개)를 소홀히 하였다.
- 20xx. xx. xx. ○○본부 ○○처 등은 하도급 건설공사대장 통보지연 및 미확인 하는 등 「건설산업기본법 시행령」 제26조(건설공사의 기재사항 통보) 및 법 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙)을 소홀히 하였다.
- 20xx. xx. xx. ○○본부 ○○처는 중대산업재해 매뉴얼 작성 비치를 미흡하게 하는 등 「중대재해 처벌등에 관한 법률 시행령」 제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행조치)에 따른 안전관리를 미흡하게 하였다.
- 20xx. xx. xx. ○○본부 ○○처 등은 건설기술인 현장배치 확인표 휴대를 미흡하게 하는 등 「건설산업기본법 시행규칙」 제31조(건설기술인의 현장배치확인)에 따른 지침을 소홀히 하였다.
- 20xx. xx. xx. ○○본부 ○○처 등은 표준근로계약서 작성 및 노무비 지급을 상이하게 하는 등 「근로기준법」 제17조(근로조건의 명시)를 미흡하게 하였다.
- 20xx. xx. xx. ○○본부 ○○처 등은 불법하도급 행위신고 표지판을 공사현장에 미설치 하는 등 「책임감리현장 참여자 업무지침서」 제16조(하도급 관련사항)을 소홀히 하였다.

- 20xx. xx. xx. ○○본부 ○○처 등은 건설기술인 공사현장 상주소홀 및 건설기술인 건설공사대장에 미등재 하는 등 「건설산업기본법」 제40조(건설기술인 배치) 및 「건설산업기본법 시행령」 제26조(건설공사대장의 기재사항 통보)를 미흡하게 하였다.
- 20xx. xx. xx. ○○본부 ○○처는 도급사업 합동 안전보건점검을 미시행 하는 등 「산업안전보건 관리 세칙」 제62조(도급사업 안전보건활동)에 따른 안전관리를 미흡하게 하였다.

2. 복무관리에 관한 사항(행정·신분상 조치)

- 20xx. xx. xx. ○○본부 ○○사업소는 승무지도교육을 분기별 1회 이상 시행하여야 함에도 시행하지 않는 등 「동력차승무원 지도 운용 내규」 제21조(지도교육계획) 및 같은 내규 제28조(승무지도교육)에 따른 업무를 소홀히 하였다.
- 20xx. xx. xx. ○○본부 ○○사업소는 철도운행안전협약서에 작업인원 기재를 소홀히 하는 등 「열차운행선로 지장작업 업무 세칙」 제6조(철도보호지구 작업의 시행) 및 동 세칙 제38조(작업시행 승인)을 소홀히 하였다.
- 20xx. xx. xx. ○○본부 ○○역은 로컬관제원 1/4연차에 따른 대체근무자를 미배치 하는 등 「운전취급 규정」 제109조(운전취급담당자 지정 및 배치) 및 동 규정 제110조(운전취급담당자 업무의 수행 및 제한)에 따른 업무를 소홀히 하였다.
- 20xx. xx. xx. ○○본부 ○○처는 ○○역 1-2층 시스템에어컨 교체공사를 하면서 안전모 미착용 및 사다리 작업 안전수칙을 준수하지 않는 등 「산업안전 보건 관리 세칙」 제32조(각종 작업 시 작업자 보호), 동 세칙 제36조(보호구) 및 고용노동부 「이동식사다리 안전작업 지침 개선방안(2019. 3. 18.)」에 따른 안전관리를 미흡하게 하였다.

- 20xx. xx. xx. ○○(주) ○○처는 주차장 차세대 장비설치 공사를 하면서 작업 계획서 미작성 및 안전모를 착용하지 않고 작업을 하는 등 「산업안전보건관리 세칙」 제27조(작업계획서의 작성) 및 「산업안전보건 관리 세칙」 제32조(각종 작업 시 작업자 보호), 동 세칙 제36조(보호구)에 따른 안전관리를 미흡하게 하였다.
- 20xx. xx. xx. ○○본부 ○○역 등은 유실물 처리 및 고객접점서비스와 관련하여 관할 경찰서에 이관 및 유실물 등록 관리를 미흡하게 하는 등 「경찰청 유관기관 습득물 처리 절차 및 방법에 대한 안내」, 「한국철도공사 유실물 처리 요령」, 「고객서비스접점규정」에 따른 업무처리를 미흡하게 하였다.

4. 현지조치

- 20xx. xx. xx. ○○본부 ○○처는 하도급공사 관련 건설대장통보시 발주자가 확인 하고 처리해야 하나 일부 통보사항에 대해 확인 처리를 하지 않아 건설공사대장통보 처리를 철저히 하도록 현지조치 하였다.
- 20xx. xx. xx. ○○본부 ○○처는 하도급공사 관련 작업계획서에 작업내용이 기재되어 있지 않고, 열차감시원 서명이 누락되어 있어 작업내용 및 서명을 철저히 하도록 현지조치 하였다.
- 20xx. xx. xx. ○○본부 ○○역은 맞이방 역사 출입문 전동셔터 개폐기가 쇄정 되어 있지 않아 안전사고 방지를 위해 쇄정을 철저히 하도록 현지조치 하였다.
- 20xx. xx. xx. ○○본부 ○○사업소는 퇴근을 하면서 업무용 자동차문을 쇄정하지 않아 쇄정을 철저히 하도록 현지조치 하였다.
- 20xx. xx. xx. ○○본부 ○○사업소는 업무인수인계부에 서명이 누락되어 있어 관리를 철저히 하도록 현지조치 하였다.